ACCORD DE PARTENARIAT

maison braséa

× La Cuisine de Sophie

> Cet accord fixe comment Robin et Maxime exercent leur activité Maison Braséa sous l'entreprise La Cuisine de Sophie, jusqu'à ce qu'ils créent la leur. C'est un accord de principe entre les parties : il est conseillé de le faire relire par le comptable de La Cuisine de Sophie avant de le signer. Les passages entre crochets sont à compléter.

1 Les parties et l'objet

Entre :

- **La Cuisine de Sophie**, représentée par Sophie [Nom], [forme de l'entreprise], SIRET [numéro], [adresse], ci-après « La Cuisine de Sophie » ;
- **Robin [Nom]**, né le [date], représenté par [nom du ou des parents] ;
- **Maxime [Nom]**, né le [date], représenté par [nom du ou des parents].

Robin et Maxime sont appelés ensemble « les fondateurs ».

Objet : les fondateurs développent une activité de traiteur au feu de bois sous la marque Maison Braséa. Étant mineurs, ils ne peuvent pas créer leur propre entreprise. La Cuisine de Sophie accepte d'accueillir cette activité dans son entreprise, aux conditions ci-dessous, pour les demandes qu'elle ne prend pas elle-même.

2 La marque Maison Braséa

La marque Maison Braséa appartient aux fondateurs, et seulement à eux.

- **Ce qui appartient aux fondateurs :** le nom Maison Braséa, le logo, le compte Instagram et les autres réseaux sociaux, le nom de domaine, les photos, la carte et les recettes créées pour la marque.
- **Utilisation par La Cuisine de Sophie :** elle peut utiliser la marque uniquement pour les prestations faites avec les fondateurs, pendant la durée de cet accord. Elle peut déclarer « Maison Braséa » comme nom commercial de son entreprise pour ces prestations.
- **Mention sur les devis et factures :** « Maison Braséa — un service de La Cuisine de Sophie, SIRET [numéro] ».
- **Les comptes en ligne** (Instagram, domaine) sont créés au nom des fondateurs.

3 Qui fait quoi

La Cuisine de Sophie fournit le cadre, les fondateurs font le travail, et Sophie garde le dernier mot.

LA CUISINE DE SOPHIE FOURNIT	LES FONDATEURS FONT	SOPHIE VALIDE
Son SIRET et son cadre légal	La cuisine et le service	Chaque nouveau menu, après l'avoir goûté
Son assurance (à étendre aux prestations Maison Braséa)	La recherche de clients, Instagram	Chaque devis avant envoi au client
Sa déclaration d'hygiène et ses règles	Les devis, les achats, l'organisation	Chaque prestation avant qu'elle soit confirmée
L'accès à ses fournisseurs	Le nettoyage et le rangement	

Les demandes qui sont pour La Cuisine de Sophie lui reviennent. Si un client contacte Maison Braséa pour une prestation que Sophie prend habituellement, les fondateurs la lui transmettent.

4 La cuisine et le matériel

La cuisine de La Cuisine de Sophie peut être utilisée par les fondateurs aux conditions suivantes :

- uniquement sur des créneaux convenus à l'avance avec Sophie, quand elle ne l'utilise pas ;
- en respectant ses règles d'hygiène et son organisation ;
- rendue propre et rangée après chaque utilisation, avec une check-list de nettoyage signée ;
- les produits Maison Braséa stockés séparément et étiquetés.

Le matériel acheté par les fondateurs leur appartient (brasero, couteaux, ustensiles, tenues, tonnelle, caissons isothermes, etc.). Il est mis à disposition de La Cuisine de Sophie pour les prestations Maison Braséa. Une liste du matériel, avec qui l'a payé, est tenue à jour en annexe.

5 L'argent

La Cuisine de Sophie garde [20] % du chiffre d'affaires de chaque prestation Maison Braséa ; le reste paie les produits, les frais et le travail des fondateurs.

1. **Les prix** sont fixés par les fondateurs et validés par Sophie, TVA comprise selon le régime de La Cuisine de Sophie.
2. **Les clients paient La Cuisine de Sophie** (acompte de 30 à 50 % à la réservation, solde le jour de la prestation).
3. **Part de La Cuisine de Sophie :** [20] % du chiffre d'affaires hors taxes de chaque prestation.
4. **Les frais de la prestation** (produits, bois, consommables, carburant) sont payés sur le chiffre d'affaires, sur justificatif.
5. **Ce qui reste** revient aux fondateurs, versé sous forme de salaire déclaré (charges comprises), en parts [égales] entre Robin et Maxime.
6. **Les comptes :** un tableau des recettes et des dépenses Maison Braséa est tenu à jour et partagé chaque mois entre les trois parties.

Exemple : une Table du Chef à 1 200 € donne 240 € à La Cuisine de Sophie. Le reste (960 €) paie environ 500 € de frais, puis les salaires des fondateurs, charges comprises.

6 Hygiène, sécurité et règles légales

Aucune prestation n'a lieu tant que les points ci-dessous ne sont pas en place.

- ☐ Robin et Maxime ont suivi la formation hygiène alimentaire de 14 heures
- ☐ L'assureur de La Cuisine de Sophie a confirmé par écrit que les prestations Maison Braséa (brasero, cuisson chez le client) sont couvertes
- ☐ Robin et Maxime sont déclarés comme salariés de La Cuisine de Sophie pour les prestations, avec un contrat de travail
- ☐ Les horaires des mineurs sont respectés (8 h par jour et 35 h par semaine au maximum, pas de travail tard le soir sauf dérogation)
- ☐ La traçabilité des produits, la chaîne du froid et la fiche des 14 allergènes suivent les règles de La Cuisine de Sophie
- ☐ Les arrêtés sur l'emploi du feu sont vérifiés avant chaque prestation, avec une plancha gaz en solution de repli

Alcool : les fondateurs ne vendent ni ne servent d'alcool. Il est fourni et servi par le client.

7 Durée, fin de l'accord et passage à 18 ans

L'accord dure jusqu'à ce que les fondateurs créent leur propre entreprise, ou jusqu'à ce que l'une des parties y mette fin.

- **Démarrage par étapes :** dans l'ordre, un dîner test pour Sophie, de l'aide sur ses événements, deux ou trois prestations test pour des proches, puis les premiers clients. Sophie valide chaque étape avant la suivante.
- **Fin à tout moment :** chaque partie peut arrêter l'accord en prévenant les autres [un mois] à l'avance. Les prestations déjà réservées sont assurées.
- **À la fin de l'accord :** la marque, les comptes en ligne et le matériel restent aux fondateurs. La Cuisine de Sophie cesse d'utiliser la marque Maison Braséa.
- **À 18 ans** (ou en cas d'émancipation), les fondateurs créent leur propre entreprise et y reprennent Maison Braséa et ses clients. Ils continuent d'envoyer à La Cuisine de Sophie les demandes qui sont pour elle.
- **En cas de désaccord,** les parties en discutent d'abord ensemble, avec les parents des fondateurs si besoin.

8 Signatures

Fait à [ville], le [date], en trois exemplaires. Chaque signature est précédée de la mention « Lu et approuvé ».

PARTIE	NOM	SIGNATURE
Pour La Cuisine de Sophie	Sophie [Nom]	
Fondateur	Robin [Nom]	
Représentant légal de Robin	[Nom du parent]	
Fondateur	Maxime [Nom]	
Représentant légal de Maxime	[Nom du parent]	

Comme Robin et Maxime sont mineurs, un parent de chacun signe aussi l'accord. Si Sophie signe à la fois pour son entreprise et comme mère de Maxime, il est conseillé que l'autre parent de Maxime signe aussi, si c'est possible.

Annexe Liste du matériel des fondateurs

MATÉRIEL	PAYÉ PAR	PRIX	DATE D'ACHAT
Brasero			
Couteaux KEEMAKE			